

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第十四講

中央與地方權限劃分

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

中央與地方權限劃分

-- 受憲法保障的地方立法權

湯德宗

憲法有聲書

目 次

壹、中央與地方權限劃分類型

一、國家形式（國家與其次級政治團體間的權力分配關係）

1. 單一國(unitary state)

國家決定「是否」及「如何」與其次級政治團體分享國家權力

2. 聯邦國(federal state)

國家須與其次級政治團體分享國家權力

2.1 美國：徹底的聯邦制（各州擁有完整三權）

2.2 德國；合作的聯邦主義(cooperative federalism)

2.2.1 聯邦參議院(Bundesrat)由各邦政府指派邦政府內閣成員出任；

Cf. 美國聯邦參議院參議員則由各州人民選舉產生

→ 德國聯邦參議員較美國參議員更能維護各邦立場；
惟德國聯邦參議院的權力，較美國聯邦參議院小

2.2.2 德國基本法賦予各邦獨佔聯邦法律的執行權，聯邦的監督權限極小

2.2.3 德國各邦所擁有的賦稅與管制權，較諸美國各州，極為有限

2.2.4 德國已整合成一套法院體系；美國仍維持聯邦、

各州併存的法院體系

3. 邦聯（美國 1776～1787）

3.1 邦聯條款(Articles of Confederation)僅設「邦聯議會」(Confederation Congress)，未給予邦聯「司法權」(未設邦聯法院)與「行政權」(未設邦聯總統)。

3.2 邦聯議會之權力亦極有限，僅得宣戰 (wage war)、鑄幣(coin money)、建立郵政機構(establish post offices)及與印地安部落談判(deal with Indian tribes)；既無課稅權，亦無州際通商管理權。

4. 歐盟

4.1 憲法

歐洲憲法條約(Treaty of European Constitution) 批准受挫→

里斯本條約 (Treaty of Lisbon，2009/01/01 生效)

4.2 行政部門

歐盟執委會(European Commission)對外代表歐盟，其權限包含起草歐盟之立法，並執行「歐洲議會」與「歐盟理事會」之決定

4.3 立法部門

歐洲議會(European Parliament)與歐盟理事會(Council of the European Union)同為立法機關，法案須經二者同意，始完成立法程序

4.3.1 歐洲議會(European Parliament)

代表歐盟成員國的人民，由人民直接選出（相當於歐盟「眾議院」），共計 751 名議員

4.3.2 歐盟理事會(Council of the European Union)：代表

歐盟成員國，由各成員國指派各國部長代表（相當於歐盟「參議院」）

4.4 司法部門

歐洲法院(Court of Justice)旨在確保歐盟法律在各成員國間獲得一致之解釋與執行。主要管轄權包含：

4.4.1 確認會員國是否履行條約義務

4.4.2 審查歐盟機構行為是否合法

4.4.3 成員國、歐盟機構、企業與人民間關於歐盟法律之爭端解決

因歐盟法具有「直接效力」及「最高性」，歐洲法院之判決乃具有拘束歐盟成員國之效力

5. 各國之國家形式何以不同？

Q 各國歷史發展與其天然環境有關？

Q 中國何以在兩千年前即能形成一統的「單一國」？

二、比較憲法例

1. 憲法不規定中央與地方之權力劃分（如英國）

2. 憲法明定中央與地方之立法權劃分，且

2.1 偏向中央集權

憲法列舉地方之立法權，其餘概歸中央（如 1876 加拿大憲法）

2.2 偏向地方分權 憲法列舉中央之立法權，其餘概歸地方（如美國憲法增修條文第 10 條（Amend. X (1791)）

2.3 中央、地方均權

按事務之性質，須全國一致者由中央立法，須因地制宜者由地方立法。

例如德國

2.3.1 聯邦專屬立法權（基本法 §§71, 73）

2.3.2 聯邦與各邦競合立法權（基本法 §§72, 74）聯邦原則（架構）性立法權（基本法 §75, 嗣於 2008 年修憲刪除）

2.3.3 本憲法未授與聯邦之立法權，概由州保留（基本法 §70-I）

三、地方自治理論

1. 固有權說

地方自治團體之事權本屬地方自治團體所有，不待國家承認或賦予 地方自治團體基本上是獨立於國家之外的公法人，各有其 法人格

2. 承認說

地方自治團體是主權國家的一部份，故地方自治權乃基於國家法律之承認（授權）而來

3. 新中央集權主義

地方自治之推動，有時會面臨「跨域（界）」(across-boundary) 之交通、環境、民生必需（如能源供應）等共通問題，無法由單一地方自治團體自行解決，須透過「廣域行政」予以整合，藉由「區政府」或「聯合共辦」的「集權」，處理共通事項。但其並非回復「中央集權」，爰稱「新中央集權說」（實即「新次級政府建立」理論）

Q 德國「區域公署」(Bezirkregierung)，或所謂「區政府」屬「新中央集權說」？

4. 制度性保障(Institutsgarantie)

國家有義務形成一套完整的制度，落實地方自治。亦即，將地方自治視為憲法所保障之制度，藉由憲法位階之保障，避免立法者透過法律架空（甚或廢除）地方自治。此為德國目前之通說

5. 住民主權說 為了保障人權，實現人民的主體性，地方自治乃不可或缺之制度 地方自治之制度保障包括：住民參加權、知的權利、及就 特定事項進行公民投票之權利

6. 我國

釋字 498：「地方自治為憲法所保障之制度」；解釋理由書：「地方自治既受我國憲法制度性之保障，有一定之自主權限」

貳、中央、地方立法權劃分

一、中央立法並執行之事項（§107）

1. 典型的國家權力（與國家「主權」密切相關事項）
 - 外交（§107-(1)）
 - 國防與國防軍事（§107-(2)）
 - 貨幣及國家銀行（§107-(9)）
2. 事物之本質應為全國一致者
 - 國籍法及刑事、民事、商事之法律（§107-(3)）
 - 航空、國道、國有鐵路、航政、郵政及電政（§107-(5)）
 - 國稅與省稅、縣稅之劃分（§107-(7)）

釋字 234

釋字 277

- 度量衡 (§107-(10))
- 國際貿易政策，涉外之財政經濟事項 (§107-(11) & (12))
- 3. 按事務之性質，以全國一致為宜者
 - 司法制度 (§107-(4))
- 4. 關於中央之事項
 - 中央財政與國稅 (§107-(6))
 - 國營經濟事業 (§107-(8))
 - 其他依本憲法所定關於中央之事項 (§10-(13))

釋字 235

5. 執行經費之負擔

5.1 釋字 550

- 「基本國策」規範對象包括地方，蓋所謂「國家」兼指中央、地方而言
- 「全民健保法」係中央立法並執行之事項，關於辦理此等事項之財政責任劃分，憲法並無明文
- 「財劃法」§37-I(1) 所謂「由中央立法並執行者，歸中央」，固非專指「執行該事項之行政經費」而言。惟法律於「不侵犯地方財政自主權核心領域之限度內」，非不得為特別之規定 例如：全民健康保險法 (91/07/17, 99/01/27) §27

■ 健保法 100/01/26 修正 §27 已刪除地方政府負擔部分 (改由中央政府、被保險人與投保單位共同負擔)

5.2 釋字 279

二、中央立法並執行或交由省縣執行之事項 (§108)

1. 事務之性質以全國一致為宜者

- 教育制度（§108-I(4)）
- 銀行及交易所制度（§108-I(5)）
- 中央及地方官吏之銓敘、任用、糾察及保障（§108-I(11)）
- 警察制度（§108-I(17)）

釋字 307

Q 本件應否受理解釋？

Ω 楊建華大法官「不同意見書」

2. 事務之性質宜由中央決行者

- 省縣自治通則（§108-I(1)）

釋字 260

- 行政區劃（§108-I(2)）

Q 何以應由中央立法？

- 二省以上之水路交通運輸（§108-I(9)）
- 二省以上之水利、河道及農牧事業（§108-I(10)）
- 公用事業（§108-I(7)）
- 全國戶口調查及統計（§108-I(15)）

3. 事務重要爰劃交中央決行者

- 航業及海洋漁業（§108-I(6)）
- 合作事業（§108-I(8)）

釋字 276

- 土地法（§108-I(12)）
- 勞動法及其他社會立法（§108-I(13)）
- 公用徵收（§108-I(14)）

釋字 409

- 移民及墾殖（§108-I(16)）

- 公共衛生 (§108-I-(18))
 - 賑濟、撫卹及失業救濟 (§108-I-(19))
 - 有關文化之古籍、古物及古蹟之保存 (§108-I-(20))
4. 省於不牴觸國家法律(之範圍)內，得制定單行法規執行之 (§108-II)

Q 何謂「於不牴觸國家法律內」？三、省立法並執行，或交由縣執行之事項 (§109)

1. 關於省之事項

- 省教育、衛生、實業及交通 (§109-I-(1))
- 省財政之經營及處分 (§109-I-(2))
- 省市政 (§109-I-(3))
- 省公營事業 (§109-I-(4))
- 省合作事業 (§109-I-(5))
- 省農林、水利、漁牧及工程 (§109-I-(6))
- 省財政及省稅 (§109-I-(7))

釋字 277

- 省債 (§109-I-(8))
- 省銀行 (§109-I-(9))
- 省警政之實施 (§109-I-(10))
- 省慈善及公益事項 (§109-I-(11))

2. 其他依(國家)法律賦予之事項 (§109-I-(12))

2.1 立意

Q 何以規定省之自治立法權得由國家法律賦予？

2.2 「依」國家法律賦予？

Q 何以曰「依」，而不曰「以」？

Ω 亦得以「法規命令」賦予省自治立法權？

3. 得由有關各省共同辦理（§109-II）

Q 與 §108-I(9) & (10) 之差異？

4. 中央補助（§109-III）

釋字 498

四、縣立法並執行之事項（§110）

1. 關於縣之事項

- 縣教育、衛生、實業及交通（§110-I-(1)）
- 縣財政之經營及處分（§110-I-(2)）
- 縣公營事業（§110-I-(3)）
- 縣合作事業（§110-I-(4)）
- 縣農林、水利、漁牧及工程（§110-I-(5)）
- 縣財政及縣稅（§110-I-(6)）

釋字 277

- 縣債（§110-I-(7)）
- 縣銀行（§110-I-(8)）
- 縣警衛之實施（§110-I-(9)）
- 縣慈善及公益事業（§110-I-(10)）

2. 其他依國家法律賦予之事項（§110-I-(11)）

2.1 立意

Q 何以規定縣之自治立法權得由國家法律及省自治法賦予？

2.2 「依」國家法律及省自治法賦予？

Q 何以曰「依」，而不曰「以」？

Ω 亦得以「法規命令」，或依「省自治法」授權訂定之省「自治法規」賦予縣自治立法權？

3. 得由有關各縣共同辦理（§110-II）

4. 未有中央補助規定 (Vgl. §109-III)

五、中央、地方權限劃分爭議解決 (§111)

1. 限「未列舉事項」，始有本條之適用
2. 前揭各條明示劃分者，亦得準據此一「均權原則」化解爭議？
3. 由立法院解決之
 - 3.1 何以毫不避諱地規定由（中央）立法院解決之？
 - 3.2 如何「解決」？得為「個案立法」(就個別事件立法) (*Einzelfallsgesetz*)？

【學思策問】

Q 在「單一國」的歷史傳統下，何以憲法仍不厭其詳地以專章規定中央、地方權限劃分？

Q 上世紀九〇年代以來，憲法業經七次增修，何以僅調整「地方制度」(詳本書第 15 講)，而未修正中央、地方權限劃分？

【進階閱讀】

李惠宗、張壯熙，《中央與地方權限劃分之研究》(內政部 86 年度研究報告，86/06/07)。

NROM N. DORSEN, MICHEL ROSENFELD, ANDRÁS SAJÓ, SUSANNE BAER, COMPARATIVE CONSTITUTIONALISM: CASES AND MATERIALS, *Chapter 4: Federalism and Vertical Separation of Powers* (2003).